
2020. 하반기 e-감사 결과보고서

2020. 11.

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사 결과	2
III . 감사 결과 처분요구 명세	3
1. 당연가입대상 사용자의 가입 확인에 관한 사항	3
2. 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항	5
3. 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항	7
4. 종별중복가입자 자격 확인에 관한 사항	9
5. 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항	11
6. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항	13
7. 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	15
8. 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인에 관한 사항	17
9. 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항	19
10. 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항	21
11. 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리 확인에 관한 사항	23
12. 보험료 지원이력 있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항	25
13. 초일취득 당월 직권상실 대상자의 적정처리에 관한 사항	27
14. 반환일시금 지급에 관한 사항	29
15. 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항	33
16. 생계자금대부이력자의 급여 미지급에 관한 사항	35
17. 장애연금 수급권소멸에 따른 우선 중복조정 확인에 관한 사항	37
18. 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항	39
19. 연금보험료 일부 납부월 반환금 지급에 관한 사항	41
20. 추가지급(미지급) 급여 지급에 관한 사항	43
21. 미지급 급여의 수급권자에 관한 사항	44
22. 유족연금 수급권 변경에 관한 사항	46
23. 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항	48

1. 감사배경 및 목적

- 자격·급여 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기 발견 및 조치함으로써 리스크 사전 예방
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여 무결점 업무처리를 지원하고, 가입자와 수급자의 권익을 보호하는 등 사회적 가치 실현

2. 감사대상 및 범위

- 2020. 3월 ~ 9월 중 지사에 자가점검 대상으로 통보한 건

(단위 : 개, 건, 개소)

구분	점검		통보		
	항목	건수	대상지사*	항목	건수
계	41	16,353	112	33	3,249
자격 분야	22	13,110	111	20	2,578
급여 분야	19	3,243	108	13	671

* 109개지사 + 2개 콜센터 + 국제협력센터

3. 감사기간 및 인원

구분	감사인	감사 방법
10.19. ~ 10.23. (5일)	(자격) ○급 ○○○, ○급 ○○○ (급여) ○급 ○○○, ○급 ○○○	연금클리닉을 활용한 서면감사

4. 감사 중점사항

- (자격 분야) 사업장 자격 확인업무 정리현황 확인 등 20개 항목
- (급여 분야) 반환일시금 지급 적정여부 확인 등 13개 항목

1. 총평

- 2020. 3월 ~ 9월 자가점검 대상으로 통보된 33개 항목, 3,249건 (자격 2,578건, 급여 671건)에 대하여 지사 처리내역을 확인한 결과 **자격 분야 397건**(13개 항목, 92개 지사), **급여 분야 285건**(10개 항목, 90개 지사)의 착오처리 사실을 확인하고 **현지시정 조치함**
- 자격 분야는 개인사업장 사용자를 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴처리 후 지역가입자 취득 처리를 누락한 사례가 가장 많이 지적되었으며,
- 급여 분야는 일부 납부월 반환을 희망하였으나 기한 내 지급하지 않은 사례가 가장 많이 지적되었으며, 추가지급(미지급) 급여가 발생하였으나 지급하지 않은 사례가 가장 높은 재정상 성과를 보임

2. 반복·중복 지적사항에 대한 리스크 해소 대책 검토

- 재해보상금 수령 가능성 있어 우선 중복조정 처리한 장애연금 수급권이 수급자의 사망으로 소멸한 경우 지사는 우선 중복조정 해제 여부를 검토하여야 하는데, 업무처리 방법이 지사마다 상이하여 업무처리 절차에 대한 방안 마련을 요구함
- 손해배상금 수령에 따른 지급정지 업무와 관련, 지사 착오가 가장 많이 확인된 일실이익 산출방법에 대하여 착오처리를 최소화할 수 있도록 전산 프로그램 개선을 요구함

현지조치[시정]

【1】

제 목 당연가입대상 사용자의 가입 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격 등의 확인) 및 □□부-365(2011.03.16.)호 “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 초 구축되는 “사용자 미가입 사업장” 명부의 대상자도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입 대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○본부 등 ◎개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않았다.

그 결과 ■개의 사업장에 ○개월분 연금보험료 ○원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ■개 사업장의 미가입 사용자를 사업장 가입자로 가입 조치하고 연금보험료 총 ○원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【2】

제 목 납부예외기간 추납 신청의 적정성 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납 보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

□□부-1173(2016.11.28.)호 “국민연금법 일부개정에 따른 추납확대 업무처리기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간 인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 추납신청기간이 연금보험료를 납부하기 전 적용제외 기간(국민연금 가입자의 무소득배우자)에 해당되어 추납 신청이 불가한데도 이를 확인하지 않고 추납기간으로 인정하거나, 추납이 가능한 기간을 일부 누락하였다.

그 결과 추납신청자 ○○○의 추납보험료 ○원(○개월분)이 착오 산정되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○에 대한 추납기간 재확인을
통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 추납보험료 총 ○원을 환급
하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

[3]

제 목 국고보조 농어업인 자격변동에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

「국민연금법시행령」 제57조(농어업인의 범위) 및 □□부-1970호 (2010.07.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”에 따르면 지사에서는 매월 초에 ‘농어업인 확인대상자 명부’를 출력·확인 후 농어업인 비해당자를 익월 자격마감일까지 [표1] “농어업인 비해당 처리기준일”과 같이 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 하여야 한다.

[표1] 농어업인 비해당 처리기준일

구분	비해당 처리일
주소변경자	· 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	· 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음 달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) · 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한 월의 초일
농어업경영체 해지자	· 해지일의 다음 달 초일

※ 농어업인 국고보조금 지원 기간은 농어업인으로 인정된 날이 속하는 달부터 제외된 날이 속하는 달까지이며, 제외된 날이 초일인 경우 그 해당 월은 지원하지 않음.

그런데 ○○○ 등 ◎개 지사는 농어업인 비해당 처리일을 잘못 결정 하였다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명이 국고보조금 0원을 지원받지 못하고, ○○○ 등 ◆명이 0원을 과다 지원받는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 농어업인 비해당일 재확인을 통해 자격변동(정정) 처리하고, 착오 산정된 보험료 총 0원(환급 0원, 추가 부과 0원)을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

[4]

제 목 종별중복가입자 자격 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자)와 제9조(지역가입자)에 따라 만 18세 이상 60세 미만인 가입 대상자에 대하여 해당 종별 기준에 맞게 자격을 관리하고 있다.

「▲▲업무총람」 “종별 중복가입자 확인”에 따라, 사업장가입자 가입 기간과 지역(임의)가입자 가입기간이 중복된 자는 본부에서 매월 직권상실 처리하고 있으며, NPIS에 미처리자(원천삭제 등이 처리 필요자) 확인정리 대상 명부가 표출되면 지사에서는 다음 달 자격변경 전산입력 마감일까지 사업장 재직 여부를 확인하여 사업장가입자 가입기간을 기준으로 지역(임의) 가입자 자격을 정리하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 사업장에 취득된 이력과 지역가입 내역의 중복기간이 확인되는데도, 자격변경 처리 마감일까지 자격확인 및 정리를 완료하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명은 사업장에 취득중임에도 지역가입자로 중복가입되어 연금보험료 ○원이 과다 고지되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사업장 가입기간과 지역 가입기간이 중복된 ○○○ 등 ◆명에 대하여 중별중복가입자 업무처리기준에 맞게 자격을 정정하고, 과다 고지된 연금보험료 ○원을 환급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【5】

제 목 개인사업장 탈퇴 시 사용자의 종별 변경에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격 확인 업무를 수행하고 있다.

□□부-1082(2010.06.25.)호 “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법 통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역 소득신고 대상인 경우 사업장탈퇴담당자는 사업장·지역 간 자격취득 상태가 계속 유지될 수 있도록 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수 하여야 하며, 소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는 직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 개인사업장 사용자 ○○○ 등 ◆명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않았다.

그 결과 총 ○개월분의 연금보험료 ○원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한
개인사업장 사용자에게 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시고 연금
보험료 0원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

[6]

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 검증에 관한 사항
소 관 부 서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
감사담당자 감사실 ○급 ○○○○
내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정 이후 매월 국민건강보험 보수월액자료와 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격 취득 시와 납부 재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 □□부-3490호 (2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고된 가입자를 확인대상으로 매월 초 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인 결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 실제 소득과 다르게 신고된 가입자 ◆명을 기한 내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명의 취득 시 기준소득월액이 부적정하게 관리 되어 총 ○개월 동안 사업장가입자 보험료 ○원이 과소 고지되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명의 취득 시 기준소득
월액을 사후점검 결과 확인된 소득으로 정정 처리하고 과소 고지된 보험료
○원을 추가로 부과하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【7】

제 목 임의(계속)가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항
소 관 부 서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
감사담당자 감사실 ○급 ○○○
내 용

공단은 「국민연금법」 제10조(임의가입자) 및 제13조(임의계속가입자)에 따라 무소득 배우자나 기초수급자도 본인이 가입을 희망하는 경우, 임의 또는 임의계속가입자로 가입처리 하고 있다.

「국민연금법시행령」 제10조(임의가입자 등의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 □□51104-217(2001.05.26.)호 “기초수급자가 임의(계속)가입하는 경우 표준소득월액 결정방법 등 통보”에 따르면 생계급여 및 의료급여 수급자가 아닌 임의가입자는 소득을 중위수 이상으로 결정하고, 소득이 있는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 신청 직전에 조사된 소득으로 기준소득월액을 결정하며, 소득이 없는 기초수급자가 임의 가입하는 경우 최저금액으로 기준소득월액을 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 기초수급자의 기준소득월액을 가입 직전 조사된 소득과 불일치하게 결정하거나, 기초수급자가 아닌 임의가입자의 소득을 중위수 미만으로 결정하였다.

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ○○○ 등 ◆명에게 환급금액 ○원이 발생하였고, ○○○ 등 ◆명에게는 추가고지 금액 ○원이 발생하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 연금보험료를 과다 부과한 ○○○ 등 ◆명에게 ○원을 환급조치 하고, ○○○ 등 ◆명에게는 과소 납부한 연금보험료 ○을 추가로 부과하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【8】

제 목 조기노령연금 지급정지자의 자격처리 적정성 확인에 관한 사항
소 관 부 서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
감사담당자 감사실 ○급 ○○○
내 용

공단은 「국민연금법」 제6조(가입 대상) 및 「국민연금법 시행령」 제18조(가입 대상 제외자)에 따라 조기노령연금 수급자 중 소득있는 업무에 종사하여 수급이 정지된 대상자를 가입 대상자로 구축하여 자격의 적정성을 확인하고 있다.

□□부-1332(2012.9.7.)호 “조기노령연금 수급중지자 중 가입대상자에 대한 업무처리 안내”에 따르면, 소득있는 업무 종사로 지급정지된 조기노령연금 대상자의 확인 명부가 구축되면 관할 지사에서는 명부 발체일 기준 자격변동 마감일까지 사업장 및 가입자에게 취득 신고 또는 직권 가입을 안내하여 자격취득이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 ○○○ 등 ◆명에 대하여 적기에 사업장 취득 처리를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명의 자격 취득이 누락되어 보험료 ○원이 부과되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 소득 활동이 확인되는 조기노령연금 지급정지 대상자 ○○○ 등 ◆명을 조기노령연금 지급정지일로 취득처리 하고, 연금보험료 ○원을 추가 부과하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

[9]

제 목 농어업인 임의계속가입자의 자격 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 부칙 제7조(농어업인에 대한 연금보험료 보조)에 따라 농어업인으로 확인된 가입자에게 연금보험료를 지원하고 있다.

□□팀-774(2005.03.18.)호 “임의계속 가입시 농어업인 해당여부 확인 절차 개선”에 따르면 농어업인 지역가입자가 60세 도달 상실일이 속하는 달의 다음달부터 3개월 이내에 임의계속가입을 신청한 경우, 농어업인에서 제외되는 사유에 해당되지 않으면 별도의 농어업인 확인서 등의 제출이 없더라도 농어업인으로 인정하여 연금보험료를 지원하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사는 60세 도달 상실 후 3개월 이내에 지역임의계속 가입을 한 농어업인 지원 가입자에게 연금보험료 국고지원을 하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명이 농어업인 국고지원 ○원을 받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대하여 농어업인
연금보험료 ○원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【10】

제 목 국세청 자료를 활용한 사용자 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자를 제외하고 있다.

□□부-85(2014.01.15.)호 “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 사용자 정보를 확인한 후 다음 달 자격변동 마감일까지 사용자를 변동처리 하여야 한다. 또한 근로자에서 사용자로 변경된 ‘연금보험료 지원 이력이 있는 사용자’는 연금보험료 지원 적정 여부를 확인하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 ■개 사업장에 대하여 다음 달 자격변동마감일까지 사용자 자격 변동처리를 하지 않거나, 연금보험료 지원 대상에서 제외하여야 함에도 처리를 누락하였다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 ○○○ 등 사용자 ◆명에게 총 ○개월간 연금보험료 ○원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 사용자 확인대상 사업장을 업무 기준에 맞게 처리하고, 착오 지원된 연금보험료 ○원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【11】

제 목 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리 확인에 관한 사항
소 관 부 서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
감사담당자 감사실 ○급 ○○○
내 용

공단은 주민등록 전산자료상 성명·주민번호 변경이 확인되는 대상자를 정기자료로 표출하여 변경사항을 확인하고 자격정리를 실시하고 있다.

□□51104-392(2003.05.27.)호 “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 개정(정비)지침 시달” 및 □□부-282(2009.02.04.)호 “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 방법 관련 보완 지침 안내”에 따르면 가입자의 주민번호 변경이 확인되어 자격정리를 실시할 시에는 호적·주민등록부(이하 “공부”)상 생년월일 정정에 따른 공부상 생년월일의 정정일로 적용하여야 하고, 이때 정정 전·후 연령 변화에 대한 세부 처리 기준은 아래와 같다.

[생년월일 정정에 따른 업무처리]

- ① 정정 전 연령이 60세 이하, 정정 후 연령이 60세 초과
 - 생년월일의 정정일로 자격상실 (상실사유 : 60세 도달)
 - 임의계속가입을 원하는 때에는 그 정정일로 자격취득 가능
- ② 정정 전 연령이 60세 초과, 정정 후 연령이 60세미만
 - 원칙적으로 생년월일 정정 일에 가입자 자격을 취득하되, 본인이 원하는 경우에 한하여 정정 전 60세 자격상실일~생년월일 정정일의 전날까지의 기간에 대해 지역가입자 자격을 인정함
 - 다만, 해당기간 동안 당연적용사업장에 근로한 것으로 확인된 경우에는 본인이 원하고 사용자의 동의를 있을 경우에 한하여 사업장가입자 인정가능

그런데 ○○지사와 ○○지사는 주민등록번호가 변경된 ○○○ 등
◆명에 대한 자격정리를 실시하면서 60세 도달 상실일을 공부상 생년월일을
정정한 날이 아닌 변경 후 생년월일로 착오 결정하였다.

그 결과 ○○○ 등 ◆명에 대한 가입기간이 잘못 관리되어 총 ○원
의 보험료가 미부과 되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 60세 도달 상실일이 착오 처리된
○○○ 등 ◆명에 대하여 가입자 자격정리를 실시하고, 착오 산정된 보험료
○원을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【12】

제 목 보험료 지원 이력있는 대표자의 자격 확인에 관한 사항
소 관 부 서 ○○지사
구 분 자격관리 분야
감사담당자 감사실 ○급 ○○○○
내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

□□부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”에 따르면 동일 자격마감 기한 내 사용자 이력변경 처리 건이 다수인 경우에는 보험료 지원 이력이 있는 사용자의 연금보험료 지원제외 직권 처리가 불가하여 지사에서 개별 확인 후 “지원제외” 입력하도록 하고 있다.

또한, □□부-963호(2016.07.05.) “공동대표자 정기 확인업무 시행 안내”에 따르면 공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 연금보험료 지원 환수금 발생을 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역을 확인하여 적기에 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 ◎개 지사에서는 ○○○ 등 대표자(공동대표자) ◆명에 대하여 변동내역 확인 및 보험료 지원제외 업무를 적기에 수행하지 않았다.

그 결과 보험료 지원제외 대상인 ○○○ 등 대표자(공동대표자) ◆명
에게 대표(공동대표) 취임 이후 ○개월간 연금보험료 ○원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 공동대표자 변경을 기준에 맞게 처리
하고, 착오 지원된 연금보험료 ○원을 환수하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【13】

제 목 초일취득 당월 직권상실 대상자의 적정처리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 자격관리 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제17조(국민연금 가입기간의 계산)에 따라 초일에 자격을 취득하고 당월에 그 자격을 상실한 가입자의 가입기간을 결정하고 있다.

□□부-3577(2011.12.07.)호 “국민연금법 개정관련 자격관리분야 업무 처리기준”에 따르면 가입자가 초일에 자격을 취득하고 당월 상실한 경우 가입기간에서 제외하고 있으나, 본인이 희망하는 경우에는 해당 월의 연금 보험료를 납부하여 가입기간에 산입하도록 하고 있다.

따라서 지사에서는 초일 취득·당월상실자 명부가 구축되면 유선으로 본인 납부 의사를 확인하고 그에 따라 보험료를 고지하여 가입자의 가입기간을 적정하게 관리하여야 한다.

그런데 ○○지역본부 등 ◎개 지사는 초일취득·당월 상실한 ○○○ 등 ◆명에 대하여 연금보험료 납부희망 여부를 확인하지 않고 보험료를 고지

했으며, ○○○ 등 ◆명에게는 납부희망 여부 확인 없이 보험료를 미고지하였다.

그 결과 지역가입자로 취득 후 취득월에 사업장에 가입한 ○○○ 등 ◆명은 기 납부한 지역가입자 보험료에 대하여 과오납 환급이 발생하였으며, ○○○ 등 ◆명은 미고지된 보험료에 대한 추가 부과 금액이 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대한 초일 취득·당월 상실 납부 희망여부를 확인하고 그에 따른 적정한 자격정리를 실시하여 보험료 ○원(환급 ○원, 부과 ○원)을 기준에 맞게 조치하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【14】

제 목 반환일시금 지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제77조(반환일시금)에 따라 가입자 또는 가입자였던 자가 가입기간 10년 미만으로 급여지급연령에 도달한 때, 사망한 때 또는 국적을 상실하거나 국외로 이주한 때 본인이나 그 유족의 청구에 의하여 반환일시금을 지급하고 있다.

1. 반환일시금 수급권 소멸 확인 누락

□□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효)시달”에 따르면 가입자 자격상실 후 1년경과, 국적상실, 국외이주 및 타공적연금 가입 사유로 반환일시금 수급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 다시 가입자가 되면 법 제79조(반환일시금 수급권의 소멸)에 따라 반환일시금 수급권이 소멸되므로, 반환일시금 수급권 발생 이후 소멸시효 완성 전 가입이력 유무 및 가입대상 여부 등을 확인 후 반환일시금을 지급하여야 한다.

그런데, ○○지사는 ‘가입자 자격상실 후 1년 경과’ 사유로 반환일시금

수급권이 발생하였으나 소멸시효 완성 전에 재가입하여 기존의 '1년 경과' 사유는 소멸되었는데도 반환일시금 지급사유를 '1년 경과-소멸시효'로 처리하였다.

2. 외국인 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일 착오

「국민연금법」 제126조(외국인에 대한 적용) 제4항과 제127조(외국과의 사회보장협정)에 따르면 외국인은 원칙적으로 반환일시금을 지급하지 않으나 상응성, 체류자격, 사회보장협정에 따라 수급요건에 해당하는 경우 예외적으로 반환일시금을 지급하고 있다.

이때, 지급사유발생일은 법 제77조 제1항 각호의 사유가 발생한 때로 하며, 사유발생일 이후 상응성 인정일, 체류자격에 따라 지급을 인정한 법 시행일(2007.5.11.), 사회보장협정 발효일이 있는 경우에는 그날로 한다.

한편, □□부-3345(2019.12.30.)호 “반환일시금 지침 시달(외국인 반환일시금 지급사유발생일 관련)”에 따르면 외국인이 본국으로 돌아가는 경우 출국 사실 확인 후 국외이주 사유로 반환일시금을 지급하며, 지급사유발생일은 반환일시금 청구 당시 확인되는 최종 출국일로 한다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 최종 출국일이 없음에도 불구하고 국외이주 사유로 착오 처리하거나, 체류자격에 따라 지급을 인정한 법 시행일(2007.5.11.) 전에 출국한 외국인이 지급연령 도달 후 청구한 반환일시금을 지급하면서 지급사유발생일을 법 시행일이 아닌 출국일로 처리하였다.

3. 반환일시금 가산금계산종료일 착오

□□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효) 시달”에 따르면, 소멸시효 재기산의 경우 가입자 자격상실 후 1년 경과 사유의 지급사유발생일은 자격상실 후 1년 경과일이고 가산금계산종료일은 1년 경과일로부터 5년이 되는 날로 하되, 그 전에 급여지급연령도달, 국적상실, 국외이주, 타공적연금 가입한 경우에는 해당 사유발생일로 하여야 한다.

이때, 타공적연금 가입이 타공적연금 가입 사유가 신설된 1999.9.7. 전인 경우는 1999.9.7.로 한다.

그런데, ○○지역본부는 소멸시효 재기산으로 발생한 반환일시금을 지급하면서, 타공적연금 가입이 타공적연금 가입 사유가 신설된 1999.9.7.전에 있음을 간과하고 가산금계산종료일을 법 시행일이 아닌 타공적연금 가입일 (1997.3.1.)로 처리하였다.

4. 생년월일 정정에 따른 지급사유 및 지급사유발생일 변경 착오

□□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효) 시달”에 따르면 지급연령 도달 사유로 반환일시금 수령 후 생년월일이 정정된 경우 종전 청구일이 정정된 급여지급연령의 생일 이후에 있는 경우에는 정정된 급여지급연령의 생일로 지급사유 발생일을 변경하여야 하며, 정정된 급여지급연령의 생일이 자격상실일 전에 있는 경우에는 최종 가입자 자격상실일로 지급사유발생일을 변경하여야 한다.

또한, 종전 청구일이 정정된 급여지급연령의 생일 전에 있는 경우로서

종전 청구일이 정정된 60세 생일 이후에 있는 경우에는 지급사유는 ‘지급 연령 도달 전 청구’로 변경하고 지급사유발생일은 청구일로 변경 처리하여야 하며, 종전 청구일이 정정된 60세 생일 전에 있는 경우에는 반환일시금 수급권 취소가 원칙이나 예외적인 방법으로 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 ○○○ 등 ◆명에 대하여 반환일시금 수령 후 생년월일이 정정되어 ‘주민등록번호 변경확인대상자’로 표출되었음에도 지급사유 및 지급사유발생일을 변경하지 않고 가입이력 정리만 실시하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞춰 정정하고, 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞춰 정정하고, 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ③ 이사장(○○지역본부장)은 반환일시금 수급자 ○○○에 대하여 반환일시금 가산금계산종료일을 업무처리기준에 맞춰 정정하고, 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ④ 이사장(○○지사장)은 반환일시금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 반환일시금 지급사유 및 지급사유발생일을 업무처리기준에 맞춰 정정하고, 과다 지급된 ○원을 회수하고 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【15】

제 목 유족연금 차액일시보상금 지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제73조(유족의 범위)에 따라 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금을 지급하며, 배우자인 유족연금 수급자의 재혼·사망으로 수급권이 소멸되는 경우 가입자 또는 가입자였던 자의 25세 미만 자녀 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

또한, 「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면 25세 미만의 자녀 또는 19세 미만의 손자녀인 유족연금 수급권자가 25세 또는 19세 도달로 수급권이 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망 일시금액보다 적을 때에는 그 차액을 일시금(차액일시보상금)으로 지급한다.

이에 따라 □□실은 수급권자의 권익 보호를 위하여 자녀(손자녀)의 유족연금 수급권 소멸일이 속한 달의 다음 달 초일에 ‘연금 즉시이체대상자 명부’를 구축하여 지사로 통보하고 있으며, 지사는 이를 확인 후 즉시 이체 하여야 한다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 25세 도달로 수급권이 소멸된 자녀가 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적어 '연금 즉시이체대상자'로 '일일확인대상현황(연금)'에 표출되었는데도 이를 처리하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에게 차액일시보상금 ○원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【16】

제 목 생계자금대부이력자의 급여 미지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○○

내 용

급여를 받을 권리는 해당 급여에 대한 수급요건을 충족하면 당연히 발생하며, 공단은 「국민연금법」 제50조(급여 지급)에 따라 수급권자의 청구에 의하여 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제80조(사망일시금)는 국민연금 가입자 또는 가입자였던 자가 사망하였으나 법 제73조 유족이 없는 경우 사망일시금을 지급하도록 하고 있다.

또한, □□부-2072(2017.7.31.)호 “급여업무 통합지침(반환일시금, 소멸시효) 시달”에 따르면 반환일시금 지급 후 자격징수변동 또는 사업장 체납보험료 납부 등의 사유로 지급할 금액이 발생할 경우 이를 추가 지급 하며, 추가지급 대상자가 사망한 경우에는 이를 미지급 급여로 지급하도록 하고 있다.

그런데, 반환일시금 수급자 ○○○ 등 ◆명은 생계자금을 대여한 후

전액상환하였고, 이후 연금보험료를 납부한 기간이 존재하여 반환일시금
추가지급금 및 사망일시금이 발생하였음에도 이에 대한 지급이 누락되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 등 ◆명에 대하여 지급되지
않은 금액 ○원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【17】

제 목 장애연금 수급권소멸에 따른 우선 중복조정 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)에 따라 장애연금 수급권자가 동일한 사유로 타 법령상의 급여(보상)를 받을 수 있는 경우 장애연금이 발생한 때부터 해당 연금액의 2분의 1을 지급하도록 하고 있다.

□□부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침(환수금, 연금의 중복급여의 조정, 구상금, 사망일시금, 미지급급여) 시달”에 따르면 중복급여의 조정 대상이 되는 재해보상금을 실제로 수령한 경우뿐만 아니라 수령할 가능성이 있는 경우에도 중복급여의 조정 대상이 되며, 재해보상금을 수령할 가능성이 있는 경우 우선 중복급여의 조정 대상으로 처리하여 장애연금액의 2분의 1을 감액 지급하고, 이후 6개월 주기로 재해보상금 수령 여부를 확인하여 중복급여 조정 해제 여부를 결정하여야 한다.

또한, 우선 중복조정하였으나 소멸시효 기간이 경과되거나 재해보상금 부지급 결정이 있는 등 추후 재해보상금을 수령하지 못하는 것으로 확정되면 우선 중복급여의 조정을 해제하고 미지급분(1/2)을 추가 지급하여야 한다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 장애연금 수급자 ○○○ 등 ◆명이 상병보상연금 수령 중 사망하였으므로 산재 장해급여 수령 여부나 향후 수령 가능성 등을 확인하여 우선중복급여조정 해제 여부를 결정하여야 하는데도 이를 처리하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 망(亡) ○○○ 등 ◆명의 장애연금 우선중복급여조정을 해제하고, 미지급분 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【18】

제 목 연금의 지급정지 적정여부 확인에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항에 따라 제3의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 수급권자가 제3자로부터 손해배상을 받았으면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금의 지급을 정지하고 있다.

□□부-1354(2019.5.30.)호 “급여업무 통합지침(손해배상금 수령에 따른 지급정지, 구상금) 시달”에 따르면 법원의 판결(화해권고, 조정 등 포함) 또는 합의서 등을 통해 일실이익이 명확하게 확인되고 결정된 손해배상액을 전액 수령한 경우에는 명확 방법으로, 명확 방법 적용대상 외의 방법으로 손해배상액을 수령한 경우 및 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우에는 불명확방법으로 수급권자의 일실이익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한, 유족연금 수급권자의 일실이익은 가입자의 일실이익 중 민법 제1009조에 의한 유족연금 수급권자의 법정상속분으로 한다.

〈 수급권자의 일실향 산출방벢 〉

명확 방법	가입자의 일실향 해당항목 합계액 x 가해자의 과실비율 x (유족연금 수급권자 상속지분) - 공제금액* * 공제금액 : 산재급여 등 재해보상금, 공단 구상금 등
불명확 방법	4/5[손해배상액 - (의료비*+장제비**+기타경비)] x (유족연금 수급권자 상속지분) * 의료비 : 수급권자가 부담하지 않은 금액은 제외 ** 장제비 : 가해자가 장제비를 부담하는 등 수급권자가 수령한 손해배상금에 장제비가 포함되어 있지 않은 경우 공제대상 아님

다만, 제3자가 존재하는 산재급여 先수령 건은 산재급여를 통하여 수급권자의 일실향이 모두 보전되어 산재초과 일실향이 존재하지 않는 경우 법 제114조를 적용하지 않도록 하고 있다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 명확방법(또는 불명확방법)으로 일실향을 산출하여야 하나 불명확방법(또는 명확방법)을 적용하거나, 상속지분을 잘못 적용하였으며, 산재초과 일실향 점검을 누락하는 등 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간을 착오 산정하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고, 과다 지급된 연금액 ○원을 회수 및 과소 지급된 연금액 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【19】

제 목 연금보험료 일부 납부월 반환금 지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 노령 또는 유족연금 지급결정 후 가입기간에 산입할 수 없는 일부 납부된 보험료를 노령 또는 유족연금 수급권자에게 반환하고 있다.

「국민연금법」 제17조의2조(연금보험료 일부 납부월의 가입기간 계산) 및 □□부-1876(2019.7.23.)호 “국민연금 가입기간의 계산 지침 시달”에 따르면 노령·유족연금의 가입기간을 계산할 때 연금보험료의 일부가 납부된 경우 그 일부 납부된 보험료를 다른 일부 납부월에 충당한 후 완납된 월은 가입기간에 산입하고, 충당한 후에도 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우 이를 최초 연금지급월에 반환하거나 가입자(였던 자)의 청구가 있으면 부족한 금액을 추가로 납부받아 가입기간에 산입하고 있다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 일부납부월 반환금을 지급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에게
일부 납부월 반환금 ○원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

[20]

제 목 추가지급(미지급) 급여 지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○○

내 용

공단은 급여 지급 후 수급권 변동, 내역변경, 미납보험료 납부등의 사유로 지급할 금액이 발생할 경우 이를 추가로 지급하고 있으며, 추가지급 대상자가 사망한 경우에는 이를 추가지급 미지급 급여로 지급하고 있다.

□□부-1489(2019.10.15.)호 “미지급 급여 및 일시금 추가지급 일제정리 안내”에 따르면 □□실은 급여 지급 후 추가로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 지사로 통보하고, 지사는 매월 26일 추가 지급대상자를 확인하여 익월 말일까지 지급처리 또는 보류 등록하여야 한다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 추가지급 또는 보류등록 처리를 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에게 추가지급하지 않은 ○원을 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【21】

제 목 미지급 급여의 수급권자에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따라 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자(원수급권자)가 사망하였으나 그에게 아직 지급되지 않은 급여가 있는 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여로 지급하고 있다.

또한, 미지급 급여를 받을 순위는 원수급권자의 배우자, 자녀, 부모, 손자녀, 조부모, 형제자매의 순으로 한다.

그런데, ○○지사는 유족연금 수급자 ○○○의 사망으로 발생한 미지급 급여의 수급권자를 수급자가 아닌 가입자(였던 자) 기준으로 판단하여 수급자의 자녀인 ○○○을 누락하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 수급자 ○○○의 사망으로 발생한 유족연금 미지급 급여의 수급권자를 업무처리기준에 맞게 처리하여 과다 지급된 ○원을 회수하고 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【22】

제 목 유족연금 수급권 변경에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제73조(유족의 범위 등) 제2항에 따라 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 소멸되거나 정지되면 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 25세 미만 또는 장애 등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

1. 유족연금 수급권 변경 시 동순위자 누락

□□부-1293(2016.11.24.)호 “국민연금법 일부개정에 따른 급여업무처리 지침 안내”에 따르면 유족연금을 지급받을 수 있는 유족인 자녀의 연령은 19세 미만에서 25세 미만으로 상향되었고, 개정법 시행일(2016.11.30.) 이후 배우자의 유족연금 수급권이 소멸·정지될 당시 자녀가 25세 미만인 경우에도 수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 법 시행일(2016.11.30.) 이후 배우자의 유족연금 수급권이 소멸·정지될 당시 25세 미만인 자녀를 수급권 변경대상

에서 누락하였다.

2. 유족연금 수급권 변경 시 부양가족연금 대상자 착오

「국민연금법」 제52조(부양가족연금액)에 따르면 유족연금의 경우 사망한 가입자 또는 가입자였던 자의 배우자, 19세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀, 60세이상이거나 장애등급 2급 이상인 부모를 부양가족연금 대상자로 인정하고 있다.

그런데, ○○지역본부는 사망한 가입자(였던 자) 기준이 아닌 수급권 변경대상자인 장애등급 2급 이상인 자녀를 기준으로 부양가족연금 대상자를 판단하여 가입자(였던 자)의 손자녀에 대하여 부양가족연금을 지급하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 사망한 가입자(였던 자)의 자녀 ○○○ 등 ◆명을 업무처리기준에 맞게 동순위 수급권자로 처리하고, 과다 지급된 ○원을 회수하고 과소 지급된 ○원을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지역본부장)은 착오 처리한 부양가족대상자 ○○○을 원천 삭제하고, 과다 지급된 ○원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【23】

제 목 노령연금 수급자의 출산크레딧 적용에 관한 사항

소 관 부 서 ○○지사

구 분 급여업무 분야

감사담당자 감사실 ○급 ○○○

내 용

공단은 「국민연금법」 제19조(출산에 대한 가입기간 추가 산입)에 따라 2이상의 자녀가 있는 가입자 또는 가입자였던 자가 (조기)노령연금 수급권을 취득한 때 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하고 있다.

1. 출산크레딧 대상자 착오 입력 및 누락

□□부-1876(2019.7.24.)호 “국민연금 가입기간의 계산 지침 시달”에 따르면 2008.1.1.이후 출생·입양한 2명 이상의 자녀가 있는 가입자(였던 자)가 노령연금 수급권을 취득한 때 출산에 대한 가입기간을 추가로 산입하며, 이 경우 노령연금 수급권을 취득한 때 이미 사망한 자녀를 포함한다. 또한, 2007.12.31.이전에 얻은 자녀가 2인 이상인 경우에는 2008.1.1.이후 얻은 자녀 1인마다 18개월을 추가로 인정하고 있다.

그런데, ○○지사 등 ◎개 지사는 출산크레딧 입력 자체를 누락하거나, 2007.12.31. 이전 출생한 자녀를 입력하지 않거나, 입양 자녀에 대하여 입양 일자가 아닌 출생일자를 입력하여 출산에 따른 가입기간을 착오 적용하였다.

2. 합의대상 여부 판단 착오

□□부-1876(2019.7.24.)호 “국민연금 가입기간의 계산 지침 시달”에 따르면 부모가 모두 가입자(였던 자)로서 해당 자녀로 인하여 추가 가입기간이 발생할 수 있는 경우 부모 중 먼저 1명이 급여의 지급을 청구한 날로부터 1개월 이내에 합의서를 제출하여 2명 중 1명의 가입기간에 산입할 수 있으며, 급여 청구 시 부모가 합의하지 아니한 때는 추가 가입기간을 균분하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사는 상대방에게 가입이력이 있고 2이상의 자녀가 있어 합의 대상임에도 불구하고 합의 없이 ‘수급권자 전부 인정’으로 처리하여 노령연금액이 과다 산정되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○ 등 ◆명에 대하여 출산에 대한 가입기간 추가 산입을 업무처리기준에 맞게 처리하고, 과소 지급된 연금액을 추가 지급하시기 바랍니다.
- ② 이사장(○○지사장)은 노령연금 수급자 ○○○에 대하여 출산에 대한 가입기간 추가 산입을 업무처리기준에 맞게 처리하고, 과다 지급된 연금액을 회수하시기 바랍니다.